



P U T U S A N
Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD AMANDA PUTRA, DIREKTUR CV. POLAR BORNEO

ENERGI, berkedudukan di Ruko Citra Harmoni Blok TB 12 Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur/email: polarborneoenergi@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purna Riki Bramantyo, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat Bramantyo & Partners yang beralamat kantor di Jl. Kemendung Indah Blok D3 Bringinbendo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 61257/email: bramantyo.pr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. INDONESIA CELLULAR CONCRETE, bertempat tinggal di Desa Bakalan Wringinpitu RT.001 RW.001 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur/email: andiicc1987@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Beni Sembodo, S.H adalah advokat pada YBS Law Office & Partners, beralamat di Jalan Kartini Gg Masjid No.2 RT 002 RW 001 Dsn. Panjer Ds. Tunggalpager Kec. Pungging Kab Mojokerto/email: joseph68.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2025 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 September 2025 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



1. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. POLAR BORNEO ENERGI, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian Nomor 1298 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Raffi Yusuf Joa'o Freitas Belo, S.H., M.Kn, telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0070039-AH.01.14 Tahun 2019, bergerak di bidang perdagangan Batubara dengan kedudukan di Sidoarjo;
2. Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembuatan/produksi Bata Ringan dengan kedudukan di Sidoarjo;
3. Bahwa dalam kegiatan usahanya, Penggugat menjual Batu Bara ke Tergugat untuk mendukung dalam pembuatan/produksi Bata Ringan oleh Tergugat. Bahwa Penjualan Batu Bara kepada Tergugat dengan harga Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) perkilogramnya belum termasuk Pajak (PPN) berdasar pada Kesepakatan Jual Beli secara Lisan pada November 2023 di Sidoarjo, dimana Penggugat nantinya harus mengirimkan Batu Bara atas permintaan/pesanan dari Tergugat (baik lisan maupun tertulis) dan akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan jumlah berat/timbangan (Nota Transaksi Timbang) yang diterima Tergugat, dengan Pembayaran akan dilaksanakan Tergugat selambatnya 30(tiga puluh) hari kalender setelah Tergugat menerima Dokumen tagihan/invoice dengan melampirkan: Invoice, Kwitansi, Faktur Penjualan, Surat jalan, Nota Transaksi Timbang dan Faktur Pajak dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan telah mengirimkan sejumlah Batubara dan telah diterima oleh Tergugat. Untuk dilakukan Pembayaran oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan Dokumen Tagihan/Invoice berikut lampirannya yaitu: Invoice, Kwitansi, Faktur Penjualan, Surat jalan, Nota Transaksi Timbang dan Faktur Pajak (selanjutnya disebut: Dokumen Tagihan/Invoice) kepada Tergugat dengan nilai berdasar jumlah kilogram pada Nota Transaksi Timbang dari Tergugat dikalikan Rp.1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah PPN;
5. Bahwa dari kesekian kali pengiriman Batu Bara dari Penggugat ke Tergugat dan telah diterima Tergugat, semenjak pertama kali pengiriman hingga pertengahan Juli 2024, Tergugat telah membayarkan kepada

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Namun, dari akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas Dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat, sejumlah 12(dua belas) Dokumen Tagihan/Invoice belum dibayarkan oleh Tergugat, yaitu:

No. Invoice	Tgl Invoice	Tgl Dokumen Invoice/Tagihan diterima Tergugat	Nilai (Rp)
061/INV/VII-PBE/2024	29 Juli 2024	30 Juli 2024	61.501.770,-
063/INV/VIII-PBE/2024	5 Agustus 2024	8 Agustus 2024	67.710.555,-
066/INV/VIII-PBE/2024	13 Agustus 2024	14 Agustus 2024	63.846.090,-
070/INV/IX-PBE/2024	9 September 2024	10 September 2024	61.153.785,-
071/INV/IX-PBE/2024	17 September 2024	20 September 2024	73.040.220,-
072/INV/IX-PBE/2024	25 September 2024	27 September 2024	64.835.100,-
074/INV/X-PBE/2024	15 Oktober 2024	18 Oktober 2024	63.131.805,-
077/INV/X-PBE/2024	26 Oktober 2024	29 Oktober 2024	63.406.530,-
078/INV/XI-PBE/2024	05 November 2024	6 November 2024	63.003.600,-
079/INV/XI-PBE/2024	13 November 2024	18 November 2024	63.553.050,-
082/INV/XII-PBE/2024	07 Desember 2024	11 Desember 2024	59.139.135,-
083/INV/XII-PBE/2024	21 Desember 2024	24 Desember 2024	65.805.795,-
Total			770.127.435,-

6. Bahwa dari Dokumen-dokumen tagihan/Invoice atas Pengiriman Batubara yang telah diterima Tergugat tersebut, Tergugat memiliki

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



kewajiban untuk membayar kepada Penggugat total sebesar Rp. 770.127.435,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang sudah jatuh tempo dan harus dilunaskan;

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat, yang kemudian terdapat Surat tanggal 14 Februari 2025 dari Tergugat, yang pada pokoknya adalah Permohonan maaf atas keterlambatan Pembayaran tunggakan hutang dengan total sebesar Rp. 770.127.435,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan upaya melaksanakan dengan 4(empat) kali pembayaran kepada Penggugat, yaitu:
Rp. 392.087.520,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 12 Maret 2025; Rp. 126.538.335,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 April 2025; Rp. 126.556.650,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan paling lambat 15 Mei 2025; Rp. 124.944.930,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 Juni 2025;
Namun nyatanya hingga batas waktu paling akhir dari surat tersebut, Tidak Ada sama sekali Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah batas waktu dari Surat Tergugat tersebut, Penggugat masih mengupayakan penagihan dan menawarkan berbagai bentuk penyelesaian terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, namun tetap tidak ada pelaksanaannya dari Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2025 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi tertanggal 23 Juni 2025 kepada Tergugat, kemudian Somasi terakhir tertanggal 8 Juli 2025 yang dikirimkan tanggal 8 Juli 2025. Namun, hingga Gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat tersebut, telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
11. Bahwa sebagaimana pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, selain perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut,

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan juga terganggunya keuangan dan aktifitas bisnis Penggugat yang telah merugikan Penggugat karena kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat seandainya Tergugat membayar tepat waktu dan tidak melakukan Wanprestasi. Adapun total kerugian yang dialami Penggugat dan harus dibayarkan tunai dan sekaligus lunas oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar, dengan perincian sebagai berikut:

11.1. Kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar Rp. 770.127.435,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), ditambah dengan;

11.2. Adanya kerugian akibat hilangnya keuntungan bisnis yang seharusnya didapat oleh Penggugat, dimana dari pembayaran tersebut Penggugat seharusnya dapat melakukan pekerjaan/usaha yang lain. Bahwa atas bisnis perdagangan Batu Bara berdasar keuntungan satu tahun di 2024, Penggugat memperoleh keuntungan sebesar 24,96% (dua puluh empat koma sembilan puluh enam persen) dengan prosentase keuntungan rata rata per bulannya sebesar 2,08% (dua koma nol delapan persen). Maka sangatlah wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila kewajiban Tergugat tersebut ditambah kerugian kehilangan keuntungan bisnis sebesar 2,08% (dua koma nol delapan persen) perbulannya, dengan perhitungan sejak Dokumen tagihan/invoice diterima oleh Tergugat/jatuh tempo hingga Gugatan *aquo* diajukan. Sehingga kerugian keuntungan bisnis yang seharusnya didapat oleh Penggugat selama Tergugat telah lalai/wanprestasi sampai dengan diajukannya Gugatan ini dengan perincian sebagai berikut:

- 061/INV/VII-PBE/2024, $(Rp. 61.501.770 \times 2,08\%) \times 12 \text{ Bulan} = Rp. 15.350.842,-;$
- 063/INV/VIII-PBE/2024, $(Rp. 67.710.555 \times 2,08\%) \times 11 \text{ Bulan} = Rp. 15.492.175,-;$
- 066/INV/VIII-PBE/2024, $(Rp. 63.846.090 \times 2,08\%) \times 11 \text{ bulan} = Rp. 14.607.985,-;$
- 070/INV/IX-PBE/2024, $(Rp. 61.153.785 \times 2,08\%) \times 10 \text{ Bulan} = Rp. 12.719.987,-;$
- 071/INV/IX-PBE/2024, $(Rp. 73.040.220 \times 2,08\%) \times 10 \text{ Bulan} = Rp. 15.192.366,-;$

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



- 072/INV/IX-PBE/2024, (Rp. 64.835.100 X 2,08%)X 10 Bulan = Rp. 13.485.701,-;
- 074/INV/X-PBE/2024, (Rp. 63.131.805 X 2,08%)X 9 Bulan = Rp. 11.818.274,-;
- 077/INV/X-PBE/2024, (Rp. 63.406.530 X 2,08%)X 9 Bulan = Rp. 11.869.702,-;
- 078/INV/XI-PBE/2024, (Rp. 63.003.600 X 2,08%)X 8 Bulan = Rp. 10.483.799,-;
- 079/INV/XI-PBE/2024, (Rp. 63.553.050 X 2,08%)X 8 Bulan = Rp. 10.575.228,-;
- 082/INV/XII-PBE/2024, (Rp. 59.139.135 X 2,08%)X 7 Bulan = Rp. 8.610.658,-;
- 083/INV/XII-PBE/2024, (Rp. 65.805.795 X 2,08%)X 7 Bulan = Rp. 9.581.324,-;

Total kerugian akibat hilangnya keuntungan bisnis yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebesar Rp. 149.788.041,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian Penggugat adalah Rp. 770.127.435,- (+) Rp. 149.788.041,- = Rp. 919.915.476,- (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

12. Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam Perkara *aquo* dan untuk menghindari upaya Tergugat menghindar dari Pembayaran Kewajiban, maka cukuplah beralasan menurut hukum apabila Penggugat meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas harta milik Tergugat berupa: Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Bakalan Wringinpitu RT.001 RW.001 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;
13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi kewajibannya atas

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

14. Bahwa mengingat Gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti dan alasan alasan hukum yang kuat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
15. Bahwa mengingat upaya yang telah dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah mufakat sudah maksimal, maka Penggugat melanjutkan proses ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat diatas berdasarkan bukti-bukti tertulis yang valid serta jika diperlukan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan nantinya;

PETITUM

Maka berdasar segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa Perkara *aquo*, untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Jual Beli secara Lisan atas Batu Bara milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pada Nopember 2023 di Sidoarjo adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Dokumen-dokumen tagihan/invoice berikut lampirannya yang telah diberikan Penggugat dan diterima Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat yang dibuat Tergugat tertanggal 14 Februari 2025 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus lunas kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa:
 - 6.1. Kewajiban Pembayaran atas Batu Bara milik Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 770.127.435,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah dengan;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



- 6.2. Kehilangan keuntungan bisnis karena Tergugat telah lalai/wanprestasi sebesar Rp. 149.788.041,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);
dengan total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 919.915.476,- (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat berupa: Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya, terletak di Desa Bakalan Wringinpitu RT.001 RW.001 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat, dalam hal Tergugat terlambat dan lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoorbij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara *aquo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Purna Riki Bramantyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2025, dan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Yosep Beni Sembodo, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2025;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Rudyanto, S.H., M.H., Cl., Cpl., Cpm., Cparb, advokat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa dalam gugatnya angka (3), Penggugat mendalilkan jika telah ada kesepakatan lisan terkait harga dan jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya menurut Penggugat harga disepakati Rp 1.650,- per kg belum termasuk PPN dan dengan tempo pembayaran 30 hari sejak Tergugat menerima invoice;
2. Bahwa Penggugat tidak menyebut dengan siapa dan dimana menyepakati hal tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah bertemu dan melakukan kesepakatan lisan dengan Penggugat yang disebut oleh Penggugat terjadi pada bulan Nopember 2023 tersebut;
3. Bahwa Penggugat dalam positanya juga tidak menjelaskan apakah setelah terjadi kesepakatan lisan bulan Nopember 2023 dilanjutkan dengan mengirimkan surat penawaran harga dan seterusnya kepada Tergugat, sehingga hal tersebut bisa menguatkan dalil Penggugat sesuai yang disampaikan dalam gugatan angka (3) tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) diatas, Penggugat seharusnya menarik masuk orang yang telah membuat kesepakatan lisan pada bulan Nopember 2023 tersebut agar perkara ini terang benderang. Oleh karena Penggugat tidak menarik masuk orang yang disebut telah membuat kesepakatan lisan maka berakibat gugatan menjadi kurang pihak dan haruslah di nyatakan gugatan Penggugat ini tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada mulanya transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita angka (5) sebagai berikut : Bahwa dari kesekian kali

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



pengiriman batu bara dari Penggugat ke Tergugat dan telah diterima Tergugat, semenjak pertama kali pengiriman hingga pertengahan Juli 2024, Tergugat telah membayar kepada Penggugat, namun akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat sejumlah 12 (dua belas) belum dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp 770.127.435,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tiga lima rupiah);

3. Bahwa angka (2) diatas membuktikan antara Tergugat dan Penggugat telah cukup lama berhubungan bisnis dan berjalan baik serta saling memberikan keuntungan, artinya tidak ada niat Tergugat untuk berbuat sengaja tidak baik. Tidak sanggupnya Tergugat membayar tagihan disebabkan oleh bisnis Tergugat yang sedang tidak baik pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2024;
4. Bahwa niat baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dibuktikan dengan kesediaan salah satu alat berat merek Toyota kapasitas 3 ton ditafsir kurang lebih Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan diserahkan untuk pembayaran sebagian kewajiban Tergugat, namun ditolak dan Penggugat minta diberikan jaminan berupa barang senilai keseluruhan hutang Tergugat;
5. Bahwa dalam hubungan kerja sama bisnis, manakala ada pihak yang kesulitan keuangan dan pada awalnya kerja sama saling memberikan manfaat atau keuntungan maka sangat tidak wajar jika Penggugat justru mengajukan tuntutan berupa pembayaran potensi kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat.
6. Bahwa tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang menyepakati adanya pinalty ataupun bunga dalam transaksi jual beli batu bara antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan tuntutan atas keuntungan yang akan didapatkan;
7. Bagaimana Penggugat bisa memastikan keuntungan rata2 2.08% perbulan? Dasar penetapan dan besaran keuntungan yang disampaikan Penggugat sangat subyektif atau sepihak, hal ini tidaklah adil dan oleh karenanya haruslah ditolak;
8. Bahwa Tergugat tetap beretiket baik menyelesaikan kewajibannya dengan cara menyerahkan salah satu alat berat merek Toyota kapasitas 3 Ton tahun 2007 senilai diperkirakan Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan sekaligus ketika perusahaan PT Indonesia Cellulair Concrete milik Tergugat terjual;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Status perusahaan milik Tergugat saat ini dalam posisi sedang ditawarkan dan sudah ada beberapa penawaran namun masih belum cocok harga;

Bahwa berdasarkan uraian, dalil-dalil, dasar hukum dan semua bukti bukti yang lengkap dan sempurna maka Tergugat mohon kepada ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara No. 290/Pdt.G/2025/PN Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat belum melakukan wanprestasi;
- Menyatakan kesepakatan lisan bulan Nopember 2023 tidak mengikat dan tidak sah;
- Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban membayar pinalty atau ganti rugi atas potensi kehilangan keuntungan bisnis kepada Penggugat sebesar Rp 149.788.476,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh enam rupiah)
- Menyatakan dan menolak permintaan sita jaminan atas harta milik Tergugat karena sejak awal ada etiket baik Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 03 November 2025, atas replik dari Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 17 November 2025;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat berupa:

1. Salinan/Turunan/Grose Pendirian Perseroan Komanditer CV. Polar Borneo Energi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Terdaftar CV. Polar Borneo Energi Nomor: AHU-0070039- 4H.01.14 Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk a.n Achmad Amanda Putra dengan Nomor NIK : 351 51 82707930013. , selanjutnya diberi tanda bukti P-3

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



4. KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 061/INV/VII-PBE/2024 Tanggal Faktur 29 Juli 2424, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000696 Tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 061/INV/VII-PBE/2024 Tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 063/INV/VII-PBE/2024 Tanggal Faktur 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000700 Tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 063/INV/VIII-PBE/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 066/INV/VIII-PBE/2024 Tanggal Faktur 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000703 Tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 070/INV/IX-PBE/2024 Tanggal Faktur 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000717 Tanggal 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 070/INV/IX-PBE/2024 Tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 071/INV/IX-PBE/2024 Tanggal Faktur 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000719 Tanggal 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Tanda Terima Dokunren Tagihan/invoice No. Faktur 071 /INV/IX - PBE/2024 Tanggal 20 Septembet 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 072/INV/VII-PBE/2024
Tanggal Faktur 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000720
Tanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 072/INV/VII-PBE/2024 Tanggal 27 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 074/INV/IX-PBE/2024
Tanggal Faktur 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000727
Tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV.PBE/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 077/INV/X-PBE/2024, Tanggal Faktur 26 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000976
Tanggal 26 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 077/INV/X - PBE/2024 Tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV. PBE/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 078/INV/XI-PBE/2024 Tanggal Faktur 05 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000732
Tanggal 05 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Tanda Terima Dokumen Tagihan invoice No. Faktur 078/INV/XI-PBE/2024 Tanggal 8 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 079/INV/XI-PBE/2024 Tanggal Faktur 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000733 Tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 079/INV/XI-PBE/2024 Tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV. PBE/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 082/INV/XII/PBE/2024 Tanggal Faktur 07 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000977 Tanggal 07 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 082/INV/XII-PBE/2024 Tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 083/INV/XII-PBE/2024 Tanggal Faktur 21 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Surat Jalan Pengiriman Batu Bara No Surat Jalan 000978 Tanggal 21 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Surat Pengakuan Hutang dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE Tanggal 14 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Somasi 1 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Tanda Terima Somasi 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Somasi 2 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Tanda Terima Somasi 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Laporan Laba Rugi CV. Polar Borneo Energi, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-13, P-14, P-16, P-17, P-19, P-20, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-29, P-30, P-31, P-33, P-34, P-36, P-37, P-38, P-40 dan P-41 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-2 berupa printout;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Septiani Putri Arizki menerangkan:

- Bahwa PT Indonesia Cellular Concrete setiap kali PO/Pesanan langsung menghubungi Pimpinan CV. Polar Borneo Energi
- Bahwa setelah surat jalan dan bukti timbang diterima lalu CV. Polar Borneo Energi mengirimkan Invoice Terhadap PT Indonesia Cellular Concrete dan setelah Invoice beserta kelengkapannya diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete maka PT Indonesia Cellular Concrete memberikan tanda terima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 6, P – 9, P – 12, P – 15, P – 18, P – 21, P – 24, P – 28, P – 32, P – 35, P – 39, dan P – 42
- Bahwa dengan adanya bukti timbang yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Cellular Concrete menandakan barang yang diorder telah diterima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41
- Bahwa PT Indonesia Cellular Concrete mengirimkan surat permohonan Pembayaran hutang kepada CV. Polar Borneo Energi sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 43

2. Saksi Simon Petrus Erasmus Mello menerangkan:

- Bahwa ketika ada PO dari PT Indonesia Cellular Concrete maka Saksi mengawal Proses muat batu bara sampai Proses Penimbangan batu bara di PT Indonesia Cellular Concrete sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41;
- Bahwa semua PO/Pesanan dari PT Indonesia Cellular Concrete telah terkirim dan telah diterima oleh PT Indonesia Cellular

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Concrete serta telah dilakukan Penimbangan batu bara di dalam PT Indonesia Cellular Concrete

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotocopy bukti surat berupa:

1. Struktur Organisasi PT Indonesia Cellulair Concrete sesuai di perijinan atau dokumen UPL UKL, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto area produksi perusahaan Tergugat yang tidak lagi operasional menjelang akhir bulan Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto banner perusahaan Tergugat di iklankan untuk dijual, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan tanpa ditunjukkan aslinya, dan bukti T-2 serta bukti T-3 berupa printout foto;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Ayu Widyaningrum menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai Admin di PT Indonesia Cellular Concrete
- Bahwa saksi yang membuat dan menandatangani PO dari PT Indonesia Cellular Concrete untuk CV Polar Borneo Energi atas perintah dari Direktur PT Indonesia Cellular Concrete sebagaimana dalam bukti surat Penggugat P – 25, P – 29, dan P – 36
- Bahwa CV Polar Borneo Energi telah mengirimkan batu bara sesuai dengan PO yang dibuat oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete;
- Bahwa PT Indonesia Cellular Concrete belum melakukan Pembayaran kepada CV Polar Borneo Energi atas PO/Pesanan batu bara yang dibuat/dipesan oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Januari 2026;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

1

1

1



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan ini, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah beralasan atau tidak?

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Adapun alasan eksepsi pokok Tergugat adalah sebagai berikut:

I. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa dalam gugatnya angka (3), Penggugat mendalilkan jika telah ada kesepakatan lisan terkait harga dan jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya menurut Penggugat harga disepakati Rp 1.650,- per kg belum termasuk PPN dan dengan tempo pembayaran 30 hari sejak Tergugat menerima invoice;
2. Bahwa Penggugat tidak menyebut dengan siapa dan dimana menyepakati hal tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah bertemu dan melakukan kesepakatan lisan dengan Penggugat yang disebut oleh Penggugat terjadi pada bulan Nopember 2023 tersebut;
3. Bahwa Penggugat dalam posisinya juga tidak menjelaskan apakah setelah terjadi kesepakatan lisan bulan Nopember 2023 dilanjutkan dengan mengirimkan surat penawaran harga dan seterusnya kepada Tergugat, sehingga hal tersebut bisa menguatkan dalil Penggugat sesuai yang disampaikan dalam gugatan angka (3) tersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian angka (1), (2) dan (3) diatas, Penggugat seharusnya menarik masuk orang yang telah membuat kesepakatan lisan pada bulan Nopember 2023 tersebut agar perkara ini terang benderang. Oleh karena Penggugat tidak menarik masuk orang yang disebut telah membuat kesepakatan lisan maka berakibat gugatan menjadi kurang pihak dan haruslah di nyatakan gugatan Penggugat ini tidak diterima;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat sesuai yang diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan penilaian terhadap alasan eksepsi di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak, karena Penggugat seharusnya menarik masuk orang yang telah membuat kesepakatan lisan pada bulan Nopember 2023 tersebut agar perkara ini terang benderang. Oleh karena Penggugat tidak menarik masuk orang yang disebut telah membuat kesepakatan lisan maka berakibat gugatan menjadi kurang pihak dan haruslah di nyatakan gugatan Penggugat ini tidak diterima, menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara aquo, mengingat untuk menilai gugatan kurang pihak sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan baik secara formil maupun materil yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan Saksi;

Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum di atas, dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan *eksepsi (tangkisan)* menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137 adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*" hal. 149;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian mengenai eksepsi di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sudah membahas dan berkenan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan majelis hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 April 1958, No. 4.K/Sip/1958 dinyatakan bahwa syarat

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



mutlak untuk menuntut / menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena dibutuhkan pemeriksaan pokok perkara aquo dan telah berkaitan dengan pokok sengketa serta alasan eksepsinya bukan merupakan yang bersifat eksepsional tentang kewenangan pengadilan negeri, maka eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan- putusannya yang telah diterima sebagai yurisprudensi tetap ditegaskan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dilibatkan / ditarik sebagai Tergugat (vide putusan MARI tanggal 16 Juni 1971, No. 305.K/Sip/1971, dan putusan MARI tanggal 18 Januari 1982, No. 2471.K/Sip/1982 serta putusan MARI tanggal 28 Agustus 1994, No. 2169.K/Sip/1994, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak dalam gugatan, tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah adanya perbuatan cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa dari kesekian kali pengiriman Batu Bara dari Penggugat ke Tergugat dan telah diterima Tergugat, semenjak pertama kali pengiriman hingga pertengahan Juli 2024, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat. Namun, dari akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas Dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat, sejumlah 12(dua belas) Dokumen Tagihan/Invoice belum dibayarkan oleh Tergugat dengan total sebesar Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya di mana Tergugat menyatakan bahwa pada mulanya transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita angka (5) sebagai berikut: Bahwa dari kesekian kali pengiriman batu bara dari Penggugat ke Tergugat dan telah diterima

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Tergugat, semenjak pertama kali pengiriman hingga pertengahan Juli 2024, Tergugat telah membayar kepada Penggugat, namun akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat sejumlah 12 (dua belas) belum dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan bahwa angka (2) di atas membuktikan antara Tergugat dan Penggugat telah cukup lama berhubungan bisnis dan berjalan baik serta saling memberikan keuntungan, artinya tidak ada niat Tergugat untuk berbuat sengaja tidak baik. Tidak sanggupnya Tergugat membayar tagihan disebabkan oleh bisnis Tergugat yang sedang tidak baik pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2024 dan bahwa niat baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dibuktikan dengan kesediaan salah satu alat berat merek Toyota kapasitas 3 ton ditafsir kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) akan diserahkan untuk pembayaran sebagian kewajiban Tergugat, namun ditolak dan Penggugat minta diberikan jaminan berupa barang senilai keseluruhan hutang Tergugat dan bahwa dalam hubungan kerja sama bisnis, manakala ada pihak yang kesulitan keuangan dan pada awalnya kerja sama saling memberikan manfaat atau keuntungan maka sangat tidak wajar jika Penggugat justru mengajukan tuntutan berupa pembayaran potensi kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dan bahwa tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang menyepakati adanya penalty ataupun bunga dalam transaksi jual beli batu bara antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan tuntutan atas keuntungan yang akan didapatkan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 185 KUH Perdata bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka beban pembuktian pertama-tama diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?
- Apakah tidak terpenuhinya perjanjian tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi dari Tergugat?

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan materi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menilai keabsahaan dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan, Penggugat telah memberikan / mengirimkan barang berupa Batu Baru kepada Tergugat secara bertahap dengan Total sejumlah Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) Dokumen Tagihan/Invoice belum dibayarkan oleh Tergugat, yaitu: No. Invoice 061/INV/VII-PBE/2024, Nilai Rp61.501.770,00; No. Invoice 063/INV/VIII-PBE/2024, Nilai Rp67.710.555,00; No. Invoice 066/INV/VIII-PBE/2024, Nilai Rp63.846.090,00; No. Invoice 070/INV/IX-PBE/2024, Nilai Rp61.153.785,00; No. Invoice 071/INV/IX-PBE/2024, Nilai Rp73.040.220,00; No. Invoice 072/INV/IX-PBE/2024, Nilai Rp64.835.100,00; No. Invoice 074/INV/X-PBE/2024, Nilai Rp63.131.805,00; No. Invoice 077/INV/X-PBE/2024, Nilai Rp63.406.530,00; No. Invoice 078/INV/XI-PBE/2024, Nilai Rp63.003.600,00; No. Invoice 079/INV/XI-PBE/2024, Nilai Rp63.553.050,00; No. Invoice 082/INV/XII-PBE/2024, Nilai Rp59.139.135,00; dan No. Invoice 083/INV/XII-PBE/2024, Nilai Rp65.805.795,00; mengenai pengiriman batu bara tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan diajukannya **bukti P-4** berupa KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 061/INV/VII-PBE/2024 Tanggal Faktur 29 Juli 2424, **bukti P-5** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000696 Tanggal 29 Juli 2024, **bukti P-6** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 061/INV/VII-PBE/2024 Tanggal 30 Juli 2024, **bukti P-7** berupa KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 063/INV/VII-PBE/2024 Tanggal Faktur 05 Agustus 2024, **bukti P-8** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000700 Tanggal 05 Agustus 2024, **bukti P-9** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 063/INV/VIII-PBE/2024 Tanggal 08 Agustus 2024, **bukti P-10** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 066/INV/VIII-PBE/2024 Tanggal Faktur 13 Agustus 2024, **bukti P-11** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000703 Tanggal 13 Agustus 2024, **bukti P-12** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 14 Agustus 2024, **bukti P-13** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 070/INV/IX-PBE/2024 Tanggal Faktur 09 September 2024, **bukti P-14** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000717 Tanggal 09 September 2024, **bukti P-15**

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 070/INV/IX-PBE/2024 Tanggal 10 September 2024, **bukti P-16** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 071/INV/IX-PBE/2024 Tanggal Faktur 17 September 2024, **bukti P-17** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000719 Tanggal 17 September 2024, **bukti P-18** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 071 /INV/IX -PBE/2024 Tanggal 20 September 2024, **bukti P-19** berupa KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 072/INV/VII-PBE/2024 Tanggal Faktur 25 September 2024, **bukti P-20** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000720 Tanggal 25 September 2024, **bukti P-21** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 072/INV/VII-PBE/2024 Tanggal 27 September 2024, **bukti P-22** berupa KUITANSI/FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 074/INV/IX-PBE/2024 Tanggal Faktur 15 Oktober 2024, **bukti P-23** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000727 Tanggal 15 Oktober 2024, **bukti P-24** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 18 Oktober 2024, **bukti P-25** berupa Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV.PBE/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, **bukti P-26** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 077/INV/X-PBE/2024, Tanggal Faktur 26 Oktober 2024, **bukti P-27** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000976 Tanggal 26 Oktober 2024, **bukti P-28** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 077/INV/X -PBE/2024 Tanggal 29 Oktober 2024, **bukti P-29** berupa Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV. PBE/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, **bukti P-30** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 078/INV/XI-PBE/2024 Tanggal Faktur 05 November 2025, **bukti P-31** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan : 000732 Tanggal 05 November 2025, **bukti P-32** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan invoice No. Faktur 078/INV/XI-PBE/2024 Tanggal 8 November 2024, **bukti P-33** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 079/INV/XI-PBE/2024 Tanggal Faktur 13 November 2024, **bukti P-34** berupa Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000733 Tanggal 13 November 2024, **bukti P-35** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 079/INV/XI-PBE/2024 Tanggal 18 November 2024, **bukti P-36** berupa Order Batu Bara dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE No. 0000/PO-CV. PBE/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024, **bukti P-37** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 082/INV/XII/PBE/2024 Tanggal Faktur 07 Desember 2024, **bukti P-38** berupa

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Jalan dan Bukti Timbang Batu Bara No Surat Jalan: 000977 Tanggal 07 Desember 2024, **bukti P-39** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice No. Faktur 082/INV/XII-PBE/2024 Tanggal 1 1 Desember 2024, **bukti P-40** berupa KUITANSI / FAKTUR PENJUALAN No. Faktur 083/INV/XII-PBE/2024 Tanggal Faktur 21 Desember 2024, **bukti P-41** berupa Surat Jalan Pengiriman Batu Bara No Surat Jalan 000978 Tanggal 21 Desember 2024, **bukti P-42** berupa Tanda Terima Dokumen Tagihan/invoice Tanggal 24 Desember 2024, **bukti P-43** berupa Surat Pengakuan Hutang dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE Tanggal 14 Februari 2025, **bukti P-44** berupa Somasi 1 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, **bukti P-45** berupa Tanda Terima Somasi 1, **bukti P-46** berupa Somasi 2 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, dan **bukti P-47** berupa Tanda Terima Somasi 2, dan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, yakni saksi **Septiani Putri Arizki** menerangkan bahwa PT Indonesia Cellular Concrete setiap kali PO/Pesanan langsung menghubungi Pimpinan CV. Polar Borneo Energi, Bahwa setelah setelah surat jalan dan bukti timbang diterima lalu CV. Polar Borneo Energi mengirimkan Invoice Terhadap PT Indonesia Cellular Concrete dan setelah Invoice beserta kelengkapannya diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete maka PT Indonesia Cellular Concrete memberikan tanda terima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 6, P – 9, P – 12, P – 15, P – 18, P – 21, P – 24, P – 28, P – 32, P – 35, P – 39, P – 42 dengan adanya bukti timbang yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Cellular Concrete menandakan barang yang diorder telah diterima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41, dan bahwa PT Indonesia Cellular Concrete mengirimkan surat permohonan Pembayaran hutang kepada CV. Polar Borneo Energi sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 43 serta saksi **Simon Petrus Erasmus Melli**, menerangkan bahwa ketika ada PO dari PT Indonesia Cellular Concrete maka Saksi mengawal Proses muat batu bara sampai Proses Penimbangan batu bara di PT Indonesia Cellular Concrete sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41 dan bahwa semua PO/Pesanan dari PT Indonesia Cellular Concrete telah terkirim dan telah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete serta telah dilakukan Penimbangan batu bara di dalam PT Indonesia Cellular Concrete;

Menimbang bahwa mengenai pengiriman batu bara yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



malah sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa pada mulanya transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita angka (5) sebagai berikut: Bahwa dari kesekian kali pengiriman batu bara dari Penggugat ke Tergugat dan telah diterima Tergugat, semenjak pertama kali pengiriman hingga pertengahan Juli 2024, Tergugat telah membayar kepada Penggugat, namun akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat sejumlah 12 (dua belas) belum dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan bahwa angka (2) di atas membuktikan antara Tergugat dan Penggugat telah cukup lama berhubungan bisnis dan berjalan baik serta saling memberikan keuntungan, artinya tidak ada niat Tergugat untuk berbuat sengaja tidak baik. Tidak sanggupnya Tergugat membayar tagihan disebabkan oleh bisnis Tergugat yang sedang tidak baik pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2024 dan bahwa niat baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dibuktikan dengan kesediaan salah satu alat berat merek Toyota kapasitas 3 ton ditafsir kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) akan diserahkan untuk pembayaran sebagian kewajiban Tergugat, namun ditolak dan Penggugat minta diberikan jaminan berupa barang senilai keseluruhan hutang Tergugat dan bahwa dalam hubungan kerja sama bisnis, manakala ada pihak yang kesulitan keuangan dan pada awalnya kerja sama saling memberikan manfaat atau keuntungan maka sangat tidak wajar jika Penggugat justru mengajukan tuntutan berupa pembayaran potensi kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dan bahwa tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang menyepakati adanya penalty ataupun bunga dalam transaksi jual beli batu bara antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan tuntutan atas keuntungan yang akan didapatkan, dengan **bukti T-2** berupa Foto area produksi perusahaan Tergugat yang tidak lagi operasional menjelang akhir bulan Desember 2024, **bukti T-3** berupa Foto banner perusahaan Tergugat di iklankan untuk dijual dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni **saksi Agustina Ayu Widyaningrum** yang menerangkan bahwa saksi sebagai Admin di PT Indonesia Cellular Concrete dan saksi yang membuat dan menandatangani PO dari PT Indonesia Cellular Concrete untuk CV Polar Borneo Energi atas perintah dari Direktur PT Indonesia Cellular Concrete sebagaimana dalam bukti surat Penggugat P – 25, P – 29, dan P – 36, dan CV Polar Borneo Energi telah

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan batu bara sesuai dengan PO yang dibuat oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan bahwa PT Indonesia Cellular Concrete belum melakukan Pembayaran kepada CV Polar Borneo Energi atas PO/Pesanan batu bara yang dibuat/dipesan oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya berhubungan jual beli antara Tergugat dan Penggugat yang telah cukup lama dan berjalan baik serta saling memberikan keuntungan, tetapi menjelang akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas Dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat, sejumlah 12(dua belas) Dokumen Tagihan/Invoice belum dibayarkan oleh Tergugat, dengan total sejumlah Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), kedua belah pihak diinterpretasikan telah terjadi hubungan hukum dan kesepakatan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi serah terima barang berupa batu bara dan uang seperti dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa keabsahan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Lisan dimana dalam kegiatan usahanya, Penggugat menjual Batu Bara ke Tergugat untuk mendukung dalam pembuatan/produksi Bata Ringan oleh Tergugat. Bahwa Penjualan Batu Bara kepada Tergugat dengan harga Rp1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) perkilogramnya belum termasuk Pajak (PPN) berdasar pada Kesepakatan Jual Beli secara Lisan pada November 2023 di Sidoarjo, dimana Penggugat nantinya harus mengirimkan Batu Bara atas permintaan/pesanan dari Tergugat (baik lisan maupun tertulis) dan akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan jumlah berat/timbangan (Nota Transaksi Timbang) yang diterima Tergugat, dengan Pembayaran akan dilaksanakan Tergugat selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tergugat menerima Dokumen tagihan/invoice dengan melampirkan: Invoice, Kwitansi, Faktur Penjualan, Surat jalan, Nota Transaksi Timbang dan Faktur Pajak dari Penggugat;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

2

P

f



Menimbang bahwa dalil Penggugat tentang Perjanjian Lisan dibantah Tergugat, yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang menyepakati adanya pinalty ataupun bunga dalam transaksi jual beli batu bara antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki dasar mengajukan tuntutan atas keuntungan yang akan didapatkan, Sebagaimana hubungan hukum investasi antara Penggugat dan Tergugat, terhadap bantahan Tergugat ini, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan bahkan Saksi **Agustina Ayu Widyaningrum** yang Tergugat ajukan memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui jika CV Polar Borneo Energi (Penggugat) telah mengirimkan batu bara sesuai dengan PO yang dibuat oleh PT Indonesia Cellular Concrete (Tergugat) dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan terhadap hal tersebut PT Indonesia Cellular Concrete belum melakukan Pembayaran kepada CV Polar Borneo Energi atas PO/Pesanan batu bara yang dibuat/dipesan oleh PT Indonesia Cellular Concrete dan sudah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Bukti P-4 sampai dengan P-47 serta saksi Septiani Putri Arizki dan Saksi Simon Petrus Erasmus Mello oleh Penggugat dan tidak dibuktikannya dalil Tergugat tentang tidak adanya perjanjian jual beli dan hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya Perjanjian Lisan jual beli batu bara antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan November 2023 di Sidoarjo, hingga pertengahan bulan Juli 2024, namun dari akhir Juli 2024 hingga Desember 2024 atas Dokumen tagihan/invoice yang telah diterima Tergugat, sejumlah 12 (dua belas) Dokumen Tagihan/Invoice belum dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian lisan jual beli tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan sahnya Perjanjian Lisan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang, membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

3

1

1



sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S., 2003:9):

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan, Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah perikatan untuk Penggugat mengirimkan barang berupa batubara kepada Tergugat dengan syarat pihak Tergugat akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai berdasar jumlah kilogram pada Nota Transaksi Timbang dari Tergugat dikalikan Rp1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah PPN;

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai (*Mariam Darus Badruzaman, 2015:22*). Keadaan tertentu untuk membuktikan debitur wanprestasi tidak diperlukan pernyataan lalai. Keadaan tertentu tersebut, misalnya:

- a. Untuk menjamin prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin;
- e. Pemenuhan tidak lagi berizin; dan
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa dalam membuktikan Tergugat wanprestasi tidak memerlukan pernyataan lalai, karena Tergugat menolak pemenuhan prestasinya. Dilihat dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat, yang kemudian terdapat Surat tanggal 14 Februari 2025 dari Tergugat, yang pada pokoknya adalah Permohonan maaf atas keterlambatan Pembayaran tunggakan hutang dengan total sebesar Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan upaya melaksanakan dengan 4(empat) kali pembayaran kepada Penggugat, yaitu:

- Rp392.087.520,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 12 Maret 2025;
- Rp126.538.335,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 April 2025;
- Rp126.556.650,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan paling lambat 15 Mei 2025; dan
- Rp124.944.930,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 Juni 2025;

Namun nyatanya hingga batas waktu paling akhir dari surat tersebut, Tidak Ada sama sekali Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, untuk dalil Penggugat ini, Penggugat mengajukan **bukti P-43** berupa Surat Pengakuan Hutang dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE Tanggal 14 Februari 2025, **bukti P-44** berupa Somasi 1 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, **bukti P-45** berupa Tanda Terima Somasi 1, **bukti P-46** berupa Somasi 2 Kepada PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE, dan **bukti P-47** berupa Tanda Terima Somasi 2, dan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, yakni saksi **Septiani Putri Arizki** menerangkan bahwa Bahwa PT Indonesia Cellular Concrete setiap kali PO/Pesanan langsung menghubungi Pimpinan CV. Polar Borneo Energi, Bahwa setelah setelah surat jalan dan bukti timbang diterima lalu CV. Polar Borneo Energi mengirimkan Invoice Terhadap PT Indonesia Cellular Concrete dan setelah Invoice beserta kelengkapannya diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete maka PT Indonesia Cellular Concrete memberikan tanda terima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 6, P – 9, P –

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



12, P – 15, P – 18, P – 21, P – 24, P – 28, P – 32, P – 35, P – 39, P – 42 dengan adanya bukti timbang yang dikeluarkan oleh PT Indonesia Cellular Concrete menandakan barang yang diorder telah diterima sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41, dan bahwa PT Indonesia Cellular Concrete mengirimkan surat permohonan Pembayaran hutang kepada CV. Polar Borneo Energi sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 43 serta saksi **Simon Petrus Erasmus Mellu**, menerangkan bahwa ketika ada PO dari PT Indonesia Cellular Concrete maka Saksi mengawal Proses muat batu bara sampai Proses Penimbangan batu bara di PT Indonesia Cellular Concrete sebagaimana dalam bukti surat Penggugat Bukti P – 5, P – 8, P – 11, P – 14, P – 17, P – 20, P – 23, P – 27, P – 31, P – 34, P – 38, dan P – 41 dan bahwa semua PO/Pesanan dari PT Indonesia Cellular Concrete telah terkirim dan telah diterima oleh PT Indonesia Cellular Concrete serta telah dilakukan Penimbangan batu bara di dalam PT Indonesia Cellular Concrete;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat dikatakan Tergugat telah menolak pemenuhan prestasinya, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum angka 5 dari gugatan penggugat cukup beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 tentang Menyatakan bahwa Kesepakatan Jual Beli secara Lisan atas Batu Bara milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pada Nopember 2023 di Sidoarjo adalah sah dan mengikat secara hukum, petitum Penggugat angka 3 tentang Menyatakan bahwa Dokumen-dokumen tagihan/invoice berikut lampirannya yang telah diberikan Penggugat dan diterima Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum dan Petitum Penggugat angka 4 tentang

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menyatakan bahwa Surat yang dibuat Tergugat tertanggal 14 Februari 2025 adalah sah dan mengikat secara hukum, beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti terurai di atas maka terhadap petitum angka 6 dapatlah dikabulkan dengan memperbaiki jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat:

Menimbang bahwa untuk jumlah hutang pokok dan bunga dalam Perjanjian Lisan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak melakukan perubahan penghitungan dan mengembalikan sesuai apa yang disepakati dalam bukti surat **bukti P-43** berupa Surat Pengakuan Hutang dari PT INDONESIA CELLULAR CONCRETE Tanggal 14 Februari 2025, yang pada pokoknya mengakui bahwa memiliki tunggakan hutang dengan total sebesar Rp770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) pada Penggugat, namun terhadap Kehilangan keuntungan bisnis karena Tergugat telah lalai/wanprestasi sebesar Rp149.788.041,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah), Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat **bukti P-48** sebagai dasar pembuktian Penggugat mengenai dalil kehilangan keuntungan bisnis yang diakibatkan karena lalainya atau wanprestasinya Tergugat, menilai bahwa Bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan kehilangan keuntungan bisnis Penggugat/potensi keuntungan ini adalah nyata, konkrit, dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan kesalahan Tergugat, bukan sekadar perkiraan atau asumsi keuntungan.

Menimbang bahwa untuk mengabulkan ganti kerugian berdasarkan Potensi keuntungan, Hakim cenderung ketat dalam mengabulkan kerugian ini, maka dengan penilaian Majelis Hakim terhadap Bukti P-48 tersebut, maka **Syarat Agar Potensi Keuntungan Dikabulkan**, dimana syarat utamanya:

- **Dapat Dibuktikan (Proven):** Harus ada bukti (seperti kontrak, proyeksi bisnis, rekam jejak keuntungan sebelumnya) yang menunjukkan bahwa keuntungan tersebut *seharusnya* benar-benar didapat jika tergugat tidak berbuat salah.
- **Hubungan Kausal Langsung:** Keuntungan yang hilang harus disebabkan *langsung* oleh perbuatan tergugat, bukan oleh faktor eksternal lain.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



- **Bukan Asumsi:** Tuntutan tidak boleh berupa "perkiraan keuntungan" yang samar-samar atau terlalu spekulatif.
- **Kerugian Materiil:** Potensi keuntungan diklasifikasikan ke dalam kerugian materiil (kekayaan yang *seharusnya* bertambah namun gagal bertambah).

Belum dapat dipenuhi oleh alat Bukti surat Bukti P-48 tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 6.2. Kehilangan keuntungan bisnis karena Tergugat telah lalai/wanprestasi sebesar Rp149.788.041,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) tidaklah dapat Majelis Hakim kabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan sita jaminan, mengenai hal ini oleh karena Penggugat tidak pernah menindaklanjuti permohonannya tentang penyitaan dengan cara melakukan pembayaran atas permohonan sita dimaksud maka terhadap petitum angka 7 patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (*expert*) dengan hasil barang tertentu yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan upaya paksa lain seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang dan melakukan pelelangan harta dari Tergugat yang telah dilakukan sita eksekusi, berbeda dengan upaya paksa dengan dwangsom, di mana tergugat dipaksa dengan apapun apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka hasil dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat juga tidak akan ada, maka sebagai uang paksa menjadi pilihan yang tepat agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka terhadap petitum angka 8 dalam gugatan penggugat tidaklah dapat Majelis Hakim kabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak didapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya terhadap petitum angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan sebagian;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 9 harus pula dikabulkan oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Jual Beli secara Lisan atas Batu Bara milik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pada Nopember 2023 di Sidoarjo adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Dokumen-dokumen tagihan/invoice berikut lampirannya yang telah diberikan Penggugat dan diterima Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat yang dibuat Tergugat tertanggal 14 Februari 2025 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus lunas kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa:
 - Kewajiban Pembayaran atas Batu Bara milik Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp.770.127.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.622.500,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda



masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 September 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wenny Rosalina Anas, S.Sos,S.Pd,S.H.,M.H., Panitera Pengganti kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wenny Rosalina Anas, S.Sos,S.Pd,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp452.500,00;
4. PNBPN	Rp20.000,00;
5. Materai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp622.500,00;

(Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)